

005

1

ОКВЭД

--	--	--	--	--	--	--	--

ОКПО

1	8	7	2	2	9	3	8
---	---	---	---	---	---	---	---

ОКАТО

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ОКОГУ

--	--	--	--	--	--	--	--

ИНН

7	7	2	2	1	6	5	4	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

КПП

7	7	2	2	0	1	0	0	1	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Вид бюджета

--

БИК

0	4	4	5	8	3	5	6	2	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

ОКОПФ

9	4								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Код банка

--	--	--	--

ОКФС

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Кор. счет банка

3	0	1	0	1	8	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	5	6	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Потребителя в ЦБ РФ

Р/счет Потребителя

4	0	7	0	3	8	1	0	7	3	8	3	6	0	0	2	7	5	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
№ 05.413208ГВС

г. Москва

«01» февраля 2011 г.

Открытое акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания», именуемое в дальнейшем Теплоснабжающая организация, в лице Заместителя директора - начальника отделения сбыта № 5 (ЮВАО) Филиала № 11 «Горэнергообит» ОАО «МОЭК» Умеркиной Анастасии Александровны, действующей на основании доверенности б/н от 01.06.2009, с одной стороны, и Товарищество собственников жилья «ТСЖ «Нижегородское», именуемое в дальнейшем Потребитель, в лице Председателя Правления Булыги Виктора Николаевича действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕКСТЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

Потребитель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее управление многоквартирным домом и приобретающие коммунальный ресурс (горячую воду и/или тепловую энергию для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения) для оказания коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения.

Виктор

Субабонент – юридическое лицо и индивидуальный предприниматель (собственник или другое лицо, владеющее или пользующееся нежилым помещением на законных основаниях, присоединенным к системам теплоснабжения Потребителя), использующее горячую воду и/или тепловую энергию для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения на основании договора, заключенного с Потребителем. В тексте Договора под Субабонентами понимаются арендаторы, субарендаторы и иные лица, которые могут принимать горячую воду и/или тепловую энергию для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения только через оборудование Потребителя.

Узел учета – комплект приборов и устройств, обеспечивающий учет горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения, а также контроль и регистрацию его параметров.

Прибор учета – средство измерения или техническое средство, предназначенное для выполнения одной или нескольких функций: измерение, накопление, хранение, отображение информации о количестве, массе или объеме, температуре, давлении энергоресурсов и времени работы самого прибора.

Точка поставки – место в тепловой сети, находящееся на границе раздела балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности Сторон, являющееся местом исполнения обязательств по настоящему Договору.

Расчетный период – календарный месяц, начало которого определяется с 00 часов 1-го дня календарного месяца и заканчивается в 24:00 часа последнего дня этого месяца. Первым расчетным периодом по настоящему Договору является период, начало которого определяется с даты вступления в силу настоящего Договора и заканчивается в 24:00 часа последнего дня этого месяца.

Объем потребления горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения – фактически потребленная горячая вода и/или тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения учтенная узлом (прибором) учета или объем потребления рассчитанный Теплоснабжающей организацией в соответствии с п.п. 3.4 - 3.6 настоящего договора.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Теплоснабжающая организация обязуется поставить (отпустить) Потребителю через присоединенную тепловую сеть горячую воду и/или тепловую энергию для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения для собственных нужд или оказания коммунальных услуг гражданам, а Потребитель обязуется принять горячую воду и/или тепловую энергию для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения, при открытой системе теплоснабжения химически очищенной воды, израсходованной для нужд горячего водоснабжения на условиях, предусмотренных настоящим Договором, действующим законодательством, и оплатить ее в порядке, сроки и на условиях, определенных настоящим Договором и требованиями, отраженными в приложениях к нему. Выполнять иные обязательства, возложенные на Потребителя в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Точка поставки горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения определена в Акте разграничения балансовой принадлежности сетей горячего водоснабжения и эксплуатационной ответственности сторон, оформленном между Теплоснабжающей организацией и Потребителем и является неотъемлемой частью договора. Адреса точек поставки горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения указаны в Приложении № 1.

2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

2.1. Теплоснабжающая организация несет обязательства по поставке горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего



водоснабжения перед Потребителем в объемах, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Количество (договорные величины) подаваемой по настоящему Договору Теплоснабжающей организацией Потребителю (с учетом Субабонентов) горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения в календарном году с разбивкой по месяцам установлено в Приложении № 2, 2.1 по каждой точке поставки.

2.3. Распифровка договорных величин потребления тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения Потребителя (с учетом Субабонентов) по группам потребления по каждой точке поставки указана в Приложении № 3.

2.4. Распифровка договорных величин потребления горячей воды Потребителя (с учетом Субабонентов) по группам потребления по каждой точке поставки указана в Приложении № 3.1.

2.5. Изменение расчетных тепловых нагрузок Потребителя (с учетом Субабонентов) производится в соответствии с Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок, утвержденными приказом Минрегиона РФ от 28.12.2009 № 610. Указанное изменение договорных нагрузок оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

2.6. Расчеты за отпущенную горячую воду и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения, при изменении расчетных нагрузок на горячее водоснабжение, производятся с момента оформления дополнительного соглашения, но не ранее чем с даты предоставления Потребителем в Теплоснабжающую организацию согласованного в установленном порядке технического отчета об энергетическом обследовании объекта.

3. УЧЕТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

3.1. Учет принятой Потребителем горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения осуществляется узлами (приборами) учета, установленными в точке поставки и допущенными в эксплуатацию в качестве коммерческих в соответствии с требованиями Правил учета тепловой энергии и теплоносителя и Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации.

3.2. Сведения о приборах и средствах учета горячей воды по каждой точке поставки приведены в Приложении № 5 (5.1).

3.3. Снятие показаний узла (прибора) учета производится ежемесячно по состоянию на 00:00 часов первого числа месяца, следующего за расчетным, при этом:

- показания узла (прибора) учета, находящегося в ведении Потребителя, снимаются Потребителем самостоятельно и представляются в Теплоснабжающую организацию не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за расчетным;
- показания узла (прибора) учета, установленного в строении Потребителя и принадлежащего Теплоснабжающей организации, снимаются Теплоснабжающей организацией совместно с уполномоченным представителем Потребителя не позднее второго числа месяца, следующего за расчетным. По результатам снятия показаний оформляется справка и отчетная ведомость, которые не позднее пятого числа, следующего за расчетным, предоставляются потребителю.

3.4. При отсутствии узла учета на границе раздела балансовой принадлежности сетей Теплоснабжающей организации и Потребителя или выходе его из строя, учет и определение объема потребленной горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения осуществляется:

- для многоквартирных жилых домов (далее - МЖД) – по среднесуточным значениям потребления в течение первого месяца неработоспособности прибора учета горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего

водоснабжения, определенным за шесть месяцев, предшествующих выходу из строя, далее – по нормативу потребления,

- для нежилых отдельно стоящих зданий и нежилых помещений в МЖД - по показаниям узла учета, установленного на ЦТП, с учетом расчетных тепловых нагрузок на горячее водоснабжение Потребителя, зафиксированных в Приложениях № 3, 3.1.

3.5. При отсутствии узла учета на границе раздела балансовой принадлежности сетей Теплоснабжающей организации и Потребителя, и на ЦТП или одновременном их выходе из строя, учет и определение объема потребленной горячей воды осуществляется:

- для многоквартирных жилых домов (далее - МЖД) – по среднесуточным значениям в течение первого месяца неработоспособности прибора учета горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения, определенным за шесть месяцев, предшествующих выходу из строя, далее – по нормативу потребления,

- для нежилых отдельно стоящих зданий и нежилых помещений в МЖД - расчетным путем по тепловым нагрузкам на горячее водоснабжение Потребителя, зафиксированным в Приложениях № 3, 3.1.

3.6. При передаче узла учета, установленного в МЖД Потребителя, Теплоснабжающей организации, в случае выхода из строя приборов учета не по вине Потребителя, расчет стоимости потребленной Потребителем (с учетом Субабонентов) горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения производится на основании показаний приборов учета за предшествующие выходу из строя 6 месяцев до момента восстановления работоспособности приборов учета, но не выше норматива потребления.

3.7. При наличии автоматизированной системы коммерческого учета, учет потребленной горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения производится по данным автоматизированной системы.

3.8. В случае выхода автоматизированной системы из строя, учет горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения производится в соответствии с п.п. 3.4 – 3.7 настоящего Договора.

3.9. По окончании расчетного месяца Теплоснабжающая организация представляет Потребителю акт приемки-передачи в двух экземплярах. Потребитель в течение 5 (пяти) дней с момента получения возвращает подписанный и скрепленный печатью акт приемки-передачи Теплоснабжающей организации.

В случае неполучения Теплоснабжающей организацией оформленного со стороны Потребителя акта приемки-передачи, в указанный срок, Теплоснабжающая организация направляет Акт приемки-передачи Потребителю путем почтового отправления заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, позволяющим документально подтвердить получение потребителем акта приемки-передачи. При неполучении от Потребителя письменных замечаний по количеству и/или качеству потребленной горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения, данный объем ресурсов считается принятым Потребителем без замечаний.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗУЕТСЯ:

4.1.1. Поставлять горячую воду и/или тепловую энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения Потребителю (с учетом его Субабонентов) в количестве и с учетом тепловых нагрузок на горячее водоснабжение, в объеме, установленном в Приложениях № 3, 3.1 по каждой точке поставки - круглосуточно в течение года, кроме перерывов:

- не более 10-ти дней - в период проведения текущего и капитального ремонтов основного оборудования источника тепловой энергии и тепловых сетей, предусмотренного графиками, утвержденными в установленном порядке;

- не более 1-х суток - для проведения внеплановых ремонтов тепловых сетей в случае аварии.

4.1.2. Поддерживать в точке поставки параметры качества горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения в соответствии с требованиями и правилами действующего законодательства РФ.

4.1.3. Уведомлять Потребителя о причинах, начале и сроках перерывов в поставке горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения:

- за семь дней - при производстве работ, связанных с текущим ремонтом и испытаниями тепловых сетей (гидравлические, на максимальную температуру), проводимых в период с мая по сентябрь;

- в день, предшествующий дню производства работ, - при производстве внеплановых работ в любое время года.

4.1.4. Ежегодно проверять техническое состояние и готовность теплопотребляющего оборудования Потребителя к работе в отопительный период с оформлением двухстороннего акта.

4.1.5. За свой счет осуществлять эксплуатацию, техническое обслуживание и метрологическую поверку узла (прибора) учета, установленного у Потребителя, и принадлежащего Теплоснабжающей организации.

4.1.6. Исполнять другие обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

4.2. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИМЕЕТ ПРАВО:

4.2.1. Вводить ограничение или прекращение подачи (потребления) горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения Потребителю при возникновении или угрозе возникновения аварии и/или нарушении в работе систем теплоснабжения.

4.2.2. Беспрепятственного доступа (с предварительным уведомлением Потребителя) к теплоиспользующему оборудованию, узлам (приборам) учета в целях:

- контроля за соблюдением установленных режимов и согласованных объемов теплопотребления - в рабочее время суток;

- проведения замеров по определению качества горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения - в рабочее время суток;

- проведения проверок теплопотребляющих установок, присоединенных к сети Теплоснабжающей организации, - в рабочее время суток;

- проведение проверки установленных режимов теплопотребления в нештатных ситуациях - в любое время суток.

4.2.3. Выдавать технические условия на установку узла (прибора) учета, присоединение дополнительной нагрузки, реконструкцию оборудования.

4.2.4. Осуществлять допуск в эксплуатацию и пломбирование узла (прибора) учета, установленного у Потребителя, по согласованному Теплоснабжающей организацией проекту.

4.2.5. Самостоятельно производить снятие показаний узла (прибора) учета, установленного у Потребителя и принадлежащего Теплоснабжающей организации, в случае отсутствия представителя Потребителя, уведомленного надлежащим образом о проведении работ по снятию показаний, при наличии доступа к узлу (прибору) учета.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

5.1. ПОТРЕБИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:



5.1.1. Надлежащим образом производить оплату потребленного объема горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения с соблюдением сроков, размера и порядка оплаты, установленных настоящим Договором.

5.1.2. Производить установку и замену узла (прибора) учета, находящегося в ведении Потребителя, в соответствии с Техническими условиями, выданными Теплоснабжающей организацией и проектом, согласованным с Теплоснабжающей организацией.

Предъявлять установленные узлы (приборы) учета для допуска их в эксплуатацию и пломбирования.

5.1.3. Обеспечивать исправное состояние узла (прибора) учета, находящегося в ведении Потребителя.

5.1.4. При передаче узла (прибора) учета, установленного у Потребителя, Теплоснабжающей организации:

- принимать участие в снятии показаний узла (прибора) учета в соответствии с разделом 3 настоящего Договора;
- принимать участие в допуске узла (прибора) учета в эксплуатацию и подписывать Акт допуска;
- обеспечивать сохранность находящихся на территории Потребителя узла (прибора) учета, в том числе пломб, установленных Теплоснабжающей организацией, оборудования, технических средств, систем контроля и управления теплопотреблением.

5.1.5. Незамедлительно в день обнаружения подавать заявку в диспетчерский пункт Теплоснабжающей организации:

- об обнаружении утечек (ликвидации аварии);
- о неисправностях в работе и механических повреждениях узла (прибора) учета;
- о нарушениях целостности пломб и схем узла (прибора) учета;
- об авариях, пожарах и иных нарушениях, возникающих при эксплуатации систем теплопотребления Потребителя, узла (прибора) учета и автоматики;
- об изменении режимов теплопотребления.

5.1.6. Соблюдать установленный настоящим Договором режим теплопотребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении тепловых сетей и исправность используемых приборов и оборудования, связанного с потреблением горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения, не допускать увеличения расхода теплоносителя, связанного с утечкой сетевой воды.

5.1.7. Поддерживать на границе раздела балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон значения показателей качества горячей воды в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

5.1.8. Обеспечивать беспрепятственный доступ (при предварительном уведомлении Потребителя) представителей Теплоснабжающей организации к теплопотребляющим установкам и узлу (прибору) учета в соответствии с п. 4.2.2 настоящего Договора.

5.1.9. Следить за гидроизоляцией зданий, находящихся в ведении Потребителя, и выполнять за свой счет мероприятия, исключающие попадание воды в подвальные, полуподвальные и другие помещения.

5.1.10. Передавать горячую воду и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения Субабонентам, присоединенным к сетям Потребителя, только с письменного разрешения Теплоснабжающей организации после внесения соответствующих изменений в настоящий Договор.

5.1.11. В случае выбора новой организации, выполняющей функции управления многоквартирным домом, в домах, указанных в Приложении № 3 и 3.1, в течение 3 (трех) дней уведомить Теплоснабжающую организацию, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выбора новой организации, урегулировать с ней вопросы оплаты задолженности/ переплаты, по настоящему Договору, отразить их в соглашении

(договоре) и направить копию такого соглашения (договора) в Теплоснабжающую организацию и Государственное учреждение инженерную службу.

5.1.12. В срок до 1-го числа месяца, следующего за расчетным, представлять Теплоснабжающей организации «Отчет о выпадающих доходах (корректировка отчетов) от предоставления льгот по оплате жилищных, коммунальных услуг и услуг связи» на бумажном носителе и в электронном виде, а также списки граждан, имеющих право на льготы по оплате коммунальной услуги горячего водоснабжения в соответствии с форматами, установленными нормативными документами.

5.1.13. Два раза в год по состоянию на 01 января и 01 июля представлять Теплоснабжающей организации сведения о количестве жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме.

Один раз в год представлять в Теплоснабжающую организацию сведения об общей площади многоквартирного дома, в том числе жилых и нежилых помещений.

При изменении сведений об общей площади жилых и нежилых помещений, а также количества жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме, сообщать Теплоснабжающей организации о произошедших изменениях до 01 числа месяца, следующего за расчетным.

5.1.14. Обеспечить подписание акта, подтверждающего объем потребления горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения, используемой для бытовых нужд населения, и в срок до 15 числа месяца, следующего за расчетным представить его получателю бюджетных средств и Теплоснабжающей организации.

5.1.15. Ежемесячно предоставлять в Теплоснабжающую организацию показания узла (прибора) учета, находящегося в ведении Потребителя, по состоянию на 00:00 часов первого числа месяца, следующего за расчетным, не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за расчетным.

5.1.16. Ежемесячно со своего расчетного счета производить оплату Теплоснабжающей организации стоимости тепловой энергии, потребленной нежилыми помещениями, находящимися в управлении Потребителя, указанных в Приложениях №№ 3, 3.1.

5.1.17. Исполнять другие обязательства, предусмотренные настоящим Договором и/или действующим законодательством.

5.2. ПОТРЕБИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:

5.2.1. Требовать, в случаях перерывов энергоснабжения по вине Теплоснабжающей организации, возмещения реального ущерба, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 4.1.1 и 4.2.1 настоящего Договора.

5.2.2. Требовать поддержания показателей качества в соответствии с настоящим Договором.

5.2.3. Передавать горячую воду и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения, принятую от Теплоснабжающей организации, другим лицам (Субабонентам) только при наличии разрешения Теплоснабжающей организации после внесения соответствующих изменений в настоящий Договор.

5.2.4. При передаче узла (прибора) учета, установленного у Потребителя, Теплоснабжающей организации по предварительному согласованию с ней, самостоятельно производить снятие показаний узла (прибора) учета и представлять в Теплоснабжающую организацию справку о потребленной горячей воде и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения и отчетную ведомость за потребленную горячую воду и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения не позднее второго числа месяца, следующего за расчетным. Справка должна быть подписана уполномоченным представителем Потребителя и скреплена его печатью.



5.2.5. Привлекать третьих лиц (в том числе, Теплоснабжающую организацию) для обслуживания сетей, проходящих от границы раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон до места установки узла (прибора) учета.

5.2.6. Пользоваться другими правами, предусмотренными настоящим Договором и/или действующим законодательством.

6. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

6.1. Тарифы на горячую воду и/или тепловую энергию для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации органами, осуществляющими государственное регулирование тарифов.

Изменение тарифов и цен в период действия настоящего Договора не требует его переоформления. Величина тарифов и цен доводится до Потребителя уведомлением.

6.2. Расчет стоимости потребленной Потребителем горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения осуществляется на основании показаний приборов учета, установленных у Потребителя и допущенных в эксплуатацию в качестве коммерческих в соответствии с требованиями Правил учета тепловой энергии и теплоносителя и Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации.

6.3. При открытой системе теплоснабжения используется химически очищенная вода для нужд горячего водоснабжения. Стоимость, химически очищенной воды для нужд горячего водоснабжения зафиксирована в приложении 3.1.

Изменение цены химически очищенной воды для нужд горячего водоснабжения подлежит корректировке на соответствующий год, что должно быть оформлено дополнительным соглашением к настоящему договору.

6.4. В период плановых перерывов горячего водоснабжения расчет стоимости воды, поставленной Потребителю по водопроводным вводам системы горячего водоснабжения, производится по тарифам, установленным органами, осуществляющими государственное регулирование тарифов на холодное водоснабжение. Показания узлов (приборов) учета на дату начала и на дату окончания планового перерыва фиксируются двусторонними актами.

6.5. Расчет стоимости потребленной Потребителем (с учетом Субабонентов) горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения производится ежемесячно на основании показаний узла (приборов) учета, зафиксированных в отчетной ведомости и справке о потребленной горячей воде и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения за расчетный месяц или в соответствии с пунктами 3.4 - 3.6 настоящего Договора.

При этом определение доли объема потребления горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения Субабонентами, осуществляется пропорционально величинам нагрузок соответствующего Потребителя и Субабонентов, указанных в Приложениях №№ 3 и 3.1.

6.5.1. При непредставлении отчетной ведомости и справки за потребленную горячую воду и/или тепловую энергию для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения за расчетный месяц в сроки, предусмотренные п. 3.3 настоящего Договора, расчет стоимости потребленной Потребителем (с учетом Субабонентов) горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения производится:

- для многоквартирных жилых домов (далее - МЖД) – как среднесуточное значение потребления в течение первого месяца неработоспособности прибора учета горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения, определенное за шесть месяцев, предшествующих выходу из строя, далее – по нормативу потребления, умноженное на тариф, установленный в соответствии с действующим законодательством органами, осуществляющими государственное регулирование тарифов,

- для нежилых отдельно стоящих зданий и нежилых помещений в МЖД - по показаниям узла учета, установленного на ЦТП, с учетом расчетных тепловых нагрузок на горячее водоснабжение Потребителя, зафиксированных в Приложениях № 3, 3.1.

6.5.2. Теплоснабжающая организация вправе, по мере необходимости и (или) в сроки, установленные Теплоснабжающей организацией, производить проверку потребления Потребителем (с учетом Субабонентов) горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения с составлением акта проверки показаний и работоспособности узла (приборов) учета, который подписывается сторонами по настоящему договору.

В случае отказа представителя Потребителя от подписи, представитель Энергоснабжающей организации на месте подписи представителя Потребителя производит запись: «От подписи отказался» и ставит свою подпись.

6.5.3. В случае обнаружения расхождения между данными о количестве потребленной Потребителем (с учетом Субабонентов) горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения, указанном Потребителем в справке, и данными, указанными в акте, расчет стоимости потребленной Потребителем горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения за расчетный месяц производится на основании данных акта.

6.6. При передаче узла учета горячей воды, установленного у Потребителя, Теплоснабжающей организации:

6.6.1. Расчет стоимости потребленной Потребителем (с учетом Субабонентов) горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения производится ежемесячно на основании показаний узла (приборов) учета, зафиксированных в отчетной ведомости и справке о количестве горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения за расчетный месяц, оформленных Теплоснабжающей организацией, и с учетом расчетных тепловых нагрузок Потребителя, указанных в Приложении № 3, 3.1.

В случае отказа представителя Потребителя от подписания справки о потребленной горячей воде, представитель Теплоснабжающей организации на месте подписи представителя Потребителя производит запись: «От подписания отказался» и ставит свою подпись. Справка применяется для проведения расчетов по Договору.

6.6.2. В случае выхода узла учета из строя, Теплоснабжающая организация и представитель Потребителя составляют двухсторонний Акт, с указанием даты и причины выхода из строя узла учета горячей воды.

В случае отказа представителя Потребителя от подписи Акта, представитель Теплоснабжающей организации делает запись: «От подписи отказался».

6.6.3. В случае выхода из строя приборов учета не по вине Потребителя, расчет стоимости потребленной Потребителем (с учетом Субабонентов) горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения производится на основании показаний приборов учета за предшествующие выходу из строя 6 месяцев до момента восстановления работоспособности приборов учета, но не выше норматива потребления.

6.7. Расчеты за отпущенную горячую воду и/или тепловую энергию для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения, при изменении расчетных нагрузок на горячее водоснабжение, но не согласованных с Теплоснабжающей организацией, производятся в порядке и на условиях настоящего договора, норм и правил действующего законодательства РФ. При отсутствии узла (прибора) учета в точке поставки или выходе его из строя, учет и определение объема потребленной горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения осуществляется по тепловым нагрузкам на горячее водоснабжение Потребителя, зафиксированным в Приложениях № 3, 3.1, и расчетной величины потребления горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения теплопринимающих установок не прошедших согласование в соответствии с п. 2.5 настоящего договора, что является бездоговорным

потреблением горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения.

7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

7.1. Оплата поставляемой Потребителю (с учетом Субабонентов) в расчетном периоде горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения, производится Потребителем в срок до 20 числа месяца, следующего за расчетным.

7.2. Теплоснабжающая организация выставляет Потребителю, до 10 числа месяца, следующего за расчетным, счет на весь объем (количество) потребленных Потребителем (с учетом Субабонентов) горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения.

7.3. Теплоснабжающая организация учитывает в счет исполнения Потребителем обязательств по оплате горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения по настоящему Договору следующие платежи:

7.3.1. от граждан, осуществляющих оплату коммунальной услуги горячего водоснабжения, на основании единого платежного документа (ЕПД), поступающие на расчетный счет Теплоснабжающей организации;

7.3.2. поступающие с расчетного счета Потребителя за горячую воду и/или тепловую энергию для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения, потребленную нежилыми помещениями, находящимися в управлении Потребителя, указанными в Приложении №№ 3, 3.1.

7.3.3. от Субабонентов за потребленную горячую воду и/или тепловую энергию для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения, поступающих на расчетный счет Теплоснабжающей организации;

7.3.4. от ГУ ГЦЖС, поступающих в счет возмещения выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате коммунальной услуги горячего водоснабжения;

7.3.5. иные платежи, поступающие от третьих лиц.

7.4. Если сумма поступивших на расчетный счет Теплоснабжающей организации платежей в соответствии с п.7.1. и 7.3. превышает стоимость потребленной в расчетном периоде горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения, Теплоснабжающая организация резервирует сумму переплаты на своем расчетном счете и засчитывает ее в счет платежей последующих периодов. При наличии задолженности Потребителя по настоящему Договору сумма переплаты может быть направлена на погашение такой задолженности. При отсутствии задолженности Потребителя по настоящему Договору сумма переплаты может быть возвращена на счет Потребителя по письменному требованию.

7.5. Теплоснабжающая организация самостоятельно регулирует с ГУ ГЦЖС вопросы, связанные с возмещением выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате коммунальной услуги горячего водоснабжения, при наличии договора между Теплоснабжающей организацией и ГУ ГЦЖС.

7.6. Неполучение Потребителем платежных документов не освобождает Потребителя от надлежащего исполнения им своих обязательств по своевременной и полной оплате в установленные настоящим Договором сроки.

7.7. При осуществлении оплаты по настоящему Договору Стороны в платежных документах обязаны указывать: основание платежа, номер и дату Договора, вид платежа, период, за который производится платеж, номер и дату счета-фактуры.

В случае отсутствия указания в платежных документах:

- основания платежа и/или номера, даты Договора - платеж считается произведенным по настоящему Договору только после письменного заявления Потребителя о распределении полученных денежных средств;

- периода, за который производится платеж, номера и даты счета-фактуры - платеж считается произведенным в счет оплаты Потребителем периода, предшествующего периоду, в котором был осуществлен платеж.

7.8. Не реже одного раза в год Стороны проводят сверку расчетов с оформлением двустороннего акта сверки.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае неисполнения или не надлежащего исполнения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.2. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Сторона, нарушившая обязательства, обязана возместить другой Стороне реальный ущерб.

8.3. Потребитель несет ответственность за обеспечение надлежащего состояния узлов (приборов) учета, принадлежащих Теплоснабжающей организации, а также целостность и сохранность пломб на средствах измерений, и находящихся в его ведении тепловых сетей.

8.4. Теплоснабжающая организация в случаях перерывов (ограничения или прекращения) энергоснабжения Потребителя по своей вине возмещает Потребителю реальный ущерб в порядке и размере, установленными действующим законодательством, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 4.1.1 и 4.2.1 настоящего Договора.

8.5. Потребитель несет ответственность за обеспечение параметров и режимов для систем теплоснабжения, при соблюдении Теплоснабжающей организацией режимов теплоснабжения и параметров качества, на границе эксплуатационной ответственности сторон:

- для системы горячего водоснабжения температура в циркуляционном трубопроводе горячего водоснабжения для открытой и закрытой системы должна поддерживаться в пределах 46-55⁰С;

- давление воды в обратном трубопроводе системы горячего водоснабжения должно быть не менее чем на 0,05 МПа выше статического (для системы), но не выше допустимого (для трубопроводов, отопительных приборов, арматуры и иного оборудования).

8.6. Перечень должностных лиц, имеющих право ведения переговоров по качеству и количеству горячей воды и/или тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения, а также по вопросам взаимных обязательств, приведен в Приложении № 4.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор заключен на один год и вступает в силу с даты подписания. Договор считается ежегодно пролонгированным на тех же условиях на следующий год, если ни одна из сторон за 30 дней до окончания срока действия Договора не заявит другой стороне о его прекращении или изменении, или заключении Договора на иных условиях.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Все дополнения и изменения условий настоящего Договора совершаются в письменной форме путем подписания уполномоченными представителями Сторон дополнительного соглашения.

9.4. Все споры и разногласия, связанные с заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью настоящего договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ОАО «МОЭК» 111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4А
Филиал №11 «Горэнергосбыт» юридический адрес: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1А, стр. 1
ОАО «МОЭК» фактический адрес: 127018, г. Москва, ул. Складочная д. 1А, стр. 1

Расчетный счет №40702810000110001953

в ОАО «БАНК МОСКВЫ»

Кор. Счет 30101810500000000219

ИНН 7720518494

БИК 044525219

ОКОНХ

ОКПО 75562448

ОКВЭД

ОКОГУ 49014

ОКАТО 45263594000

ОКФС 13

ОКОПФ 47

КПП 771503001

E-mail: _____

Телефон: _____

Факс: _____

Адрес для переписки: _____

ПОТРЕБИТЕЛЬ:

Товарищество собственников
жилья «ТСЖ «Нижегородское»

юридический адрес: 109052 Нижегородская ул д. 86 корп. «А»,
корп. «Б»

фактический адрес: _____

Расчетный счет № 40703810738360027509

В Московском банке ОАО Сбербанк России г. Москва

Кор. счёт 30101810600000000562

ИНН 7722165445

БИК 044583562

ОКОНХ

ОКПО 18722938

ОКВЭД

ОКОГУ

ОКАТО

ОКФС

ОКОПФ 94

КПП 772201001

E-mail: _____

Телефон: 8-495-678-21-65 Факс: 8-495-678-21-65

Адрес для переписки: _____

109052 ул. Нижегородская, дом №86 корп. Б

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:

1. Приложение № 1 - Реестр точек поставки.
2. Приложение № 2 - Договорные величины потребления тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения.
3. Приложение № 2.1 - Договорные величины потребления горячей воды.
4. Приложение № 3 - Расшифровка договорных величин потребления тепловой энергии для подогрева холодной воды для нужд горячего водоснабжения Потребителя (с учетом Субабонентов).
5. Приложение № 3.1 - Расшифровка договорных величин потребления горячей воды Потребителем (с учетом Субабонентов).
6. Приложение № 4 - Перечень должностных лиц для ведения переговоров по исполнению настоящего Договора.
7. Приложение № 5 - Сведения об узлах (приборах) учета, принадлежащих Теплоснабжающей организации, и установленных в строениях Потребителя
8. Приложение № 5.1. - Сведения об узлах (приборах) учета, находящихся в ведении Потребителя

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Теплоснабжающая организация

подпись _____
М.П. _____

Умеркина А.А. /
Фамилия



Потребитель

В.Н. БЫЛЫТМ
фамилия